



การตรวจงานจ้างตามสัญญาจ้างงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๒ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้รับแจ้งจากจังหวัด เชียงรายให้ไปร่วมทำการตรวจงานจ้างและผู้ฟ้องคดีก็มิได้ลงนามเป็นผู้ตรวจการจ้างในเอกสาร ใบตรวจการจ้างงวดที่ ๑๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ทั้งเอกสารใบตรวจการจ้างงวดที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ และงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๒ ก็ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการตรวจการจ้างแต่อย่างใด ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบการจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่มีการปรับลดค่าจ้างก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและการไม่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จังหวัดเชียงรายจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมี คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าว ภายหลังจากได้รับรายงานผลการสอบสวนจาก คณะกรรมการแล้ว ปลัดกระทรวงแรงงานได้ส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กรมบัญชีกลางผู้ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานโดยไม่ได้มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อันเป็นการไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ปลัดกระทรวงแรงงาน จึงมีคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๗๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ สั่งตามความเห็นของ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบส่วนในความเสียหาย จำนวน ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท และได้มีหนังสือลับ ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนดังกล่าวให้แก่ทางราชการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ อุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีคำวินิจฉัย อุทธรณ์ที่ ๐๓๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าแม้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว จะได้กำหนดรายละเอียดประกอบ แบบก่อสร้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างและการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็ได้ ถูกกำหนดไว้ในรายละเอียดดังกล่าวก็ตาม แต่ตามสัญญาจ้างข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ได้มีการ แบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้างไว้ทั้งหมด ๑๒ งวด ซึ่งรายละเอียดของงานตั้งแต่



งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ ไม่ได้ระบุถึงงานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ในแต่ละงวดแต่อย่างใด และในงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) ระบุว่า เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้เรียบร้อยตามแบบแปลนและรายละเอียดทุกประการ ซึ่งจากข้อกำหนดดังกล่าวหมายความว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน และรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาตามสัญญาจ้างข้อ ๒ ทุกประการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะทำการตรวจการจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างต่อไปได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จตามสัญญาและงานก่อสร้างเพิ่งแล้วเสร็จไปได้เพียง ๙ งวด ยังเหลืองานก่อสร้างอีก ๓ งวด งานก่อสร้างจึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างอย่างแท้จริง และหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีย้ายมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางแล้ว การตรวจการจ้างในงวดที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายให้ไปทำการตรวจงาน ทั้งการตรวจงานในงวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ ก็ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในเอกสารการตรวจงานเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เหลืออยู่ที่ต้องทำการตรวจการจ้างอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่า ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบแปลนและรายละเอียดทุกประการหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท ให้แก่ทางราชการแต่อย่างใด จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๗๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ราชการ เป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า จากการตรวจสอบสืบสวนเรื่องร้องเรียนการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ พบว่าไม่มีการปรับลดค่าจ้างก่อสร้างอาคารจากการเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย



ดำเนินการทางอาญาและทางแพ่งเพื่อหาผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย จังหวัดเชียงรายจึงมีหนังสือ
 ลับ ที่ ขร ๐๐๒๗/๖๓๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินการ
 ปลัดกระทรวงแรงงานจึงมีคำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ แต่งตั้ง
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า ในกรณี
 ไม่มีการปรับลดค่าจ้างก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงเสาเข็ม เห็นควรให้นายสมชาย สมนา
 แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย รับผิดชอบใช้คืนแก่ทางราชการเป็นเงิน
 ๗๐๓,๙๓๑.๒๐ บาท ส่วนกรณีการไม่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เห็นควรให้นายกิตติธัช
 เอี่ยมพร้อม และนายบัณฑิต พรหมหาราช ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานและนายสมชาย สมนา
 แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
 ทางราชการ โดยไม่สามารถระบุค่าเสียหายที่แท้จริงได้ ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานได้พิจารณา
 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงไปให้
 กระทรวงการคลังตรวจสอบตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดี ลับ ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๔ ลงวันที่ ๑๓
 มกราคม ๒๕๔๖ ต่อมากรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ
 ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๖๙๘๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิด
 ให้ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ โดยเห็นว่า ในกรณีไม่มีการปรับลดค่าจ้างก่อสร้างจากการ
 เปลี่ยนแปลงเสาเข็ม นายสมชาย สมนา แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย
 ต้องรับผิดชอบในความเสียหายจำนวน ๘๕๔,๕๗๗ บาท ส่วนกรณีไม่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 เห็นว่า ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารได้กำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างถือเป็น
 ส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีการกำหนดเรื่องการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ในรายละเอียด
 ประกอบแบบก่อสร้าง โดยที่ในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
 ตรวจสอบการจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม
 ตามที่ผู้ควบคุมรายงาน โดยดูจากแบบแปลนก่อสร้างและสัญญาจ้างประกอบ ตามที่กำหนดไว้
 ในข้อ ๗๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ (ที่ถูกต้อง ๒๕๓๕)
 ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้องตรวจสอบกับข้อกำหนดในสัญญาและรายละเอียด
 ประกอบแบบก่อสร้าง เมื่อตามสัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดให้รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
 จำนวน ๑ เล่ม ๑๓๐ หน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 ก็ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดดังกล่าว แต่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมิได้ชวนขยายติดตาม



เอกสารรายละเอียดตามสัญญา กลับตรวจรับงานโดยไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อันไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ถือได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย เห็นควรให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการร่วมกับผู้ควบคุมงานสองคน คือ นายกิตติธัช เอี่ยมพร้อม และนายบัณฑิต พรหมหาราช คนละเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท ปลัดกระทรวง แรงงานจึงมีคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้แก่ราชการและมีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลับ ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าว โดยให้ผู้ฟ้องคดีใช้ ค่าเสียหายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง และหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยให้ยื่นฟ้องต่อ ศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจาก เห็นว่าตนทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างเพียง ๙ งวด และแต่ละงวดไม่ได้กำหนด การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้แต่อย่างใด โดยหลังจากไปดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกเลย ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงมีคำวินิจฉัยที่ ๐๓๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามสัญญาก่อสร้างอาคารฯ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานแรงงานและสวัสดิการจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นผู้ดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้างทั้งสิ้น ดังนั้นสำนักงานแรงงานและสวัสดิการจังหวัดเชียงรายย่อมทราบอยู่แล้วว่า งานที่ก่อสร้างอาคารนั้นต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งรวมถึงการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่กำหนด อยู่ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างด้วย หลังจากนั้นจึงแบ่งงวดงานและระยะเวลาการ ก่อสร้างอาคารเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ โดยแบ่งงวดงาน ออกเป็น ๑๒ งวด ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง คือ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ช่างผู้ควบคุมงานรายงานให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างเพื่อทำการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารในแต่ละงวด และเมื่อเห็นว่า บริษัทผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างงานครบถ้วนตามรายละเอียดของสัญญาจ้างในแต่ละงวด ผู้ฟ้องคดีและกรรมการ คนอื่นๆ ก็จะลงนามตรวจรับงานในใบตรวจการจ้างในแต่ละงวด ซึ่งรายละเอียดการแบ่งงวดงาน



ตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๑๑ ไม่ได้ระบุถึงงานที่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ในงวดงานแต่อย่างใด ส่วนงานงวดที่ ๑๒ ระบุไว้ว่า จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทุกประการ ซึ่งหมายความว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้เรียบร้อย ทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และ เอกสารแนบท้ายตามสัญญาจ้างข้อ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของงานงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) ทุกประการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงจะทำการตรวจการจ้างและเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไปได้ ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ที่เพิกก่อสร้าง ไปได้ ๙ งวดเท่านั้น สำหรับงานงวดที่ ๑๐ ซึ่งตรวจรับกันในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายให้ไปทำการตรวจงานจ้าง และในการตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ ก็ไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการตรวจการจ้างอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ กระทำการโดยประการใดที่ทำให้ถือว่า เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ เป็นเหตุทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับที่ปรากฏในคำให้การ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลว่า งานติดตั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามเอกสารการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง ตามแนวทาง ปฏิบัติควรเริ่มดำเนินการติดตั้งในขั้นตอนงานงวดที่ ๔ โดยงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๗ เป็นงาน ก่ออิฐฉาบ งานติดตั้งวงกบและงานฉาบปูนภายใน งวดที่ ๘ ถึงงวดที่ ๙ เป็นงานโครงเคร่า ฝ้าเพดาน ดังนั้น ก่อนเริ่มงานฉาบปูนและงานโครงเคร่าฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวมถึงงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตามลำดับ ส่วนงานงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๑ เป็นงานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ดังนั้น ภายหลังที่ปิดแผ่นฝ้าเพดานแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้บางส่วนที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่มีผลกระทบต่องานทาสีให้แล้วเสร็จ ตามลำดับ ส่วนงานงวดที่ ๑๒ งวดสุดท้าย ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุ เพลิงไหม้ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP) และอุปกรณ์ ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทดสอบระบบ



ศาลออกนั่งพิจารณาคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน คำแถลงของคู่กรณีและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว

ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๑๐๗๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๐ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ซึ่งตามสัญญาจ้างดังกล่าวในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ได้แบ่งงวดงานเป็น ๑๒ งวด ผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๙ ต่อมากรมประชาสัมพันธ์ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๗๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ไปดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยหลังจากนั้นในส่วนของการตรวจการจ้างงานตั้งแต่งวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๒ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากในการตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายให้ไปตรวจการจ้างงาน ส่วนการตรวจรับงานในงวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ ก็ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในเอกสารการตรวจงานเป็นกรรมการตรวจการจ้างแต่อย่างใด ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า จากการตรวจสอบสืบสวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างอาคารสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ พบว่าไม่มีการปรับลดค่าก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายดำเนินการทางอาญาและทางแพ่งเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย จังหวัดเชียงรายจึงมีหนังสือลับ ที่ ขร ๐๐๒๗/๖๓๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการ ปลัดกระทรวงแรงงานจึงมีคำสั่งที่ ๑๗๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏว่ากรณีการ



ไม่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า ช่างควบคุมงานสองคน คือ นายกิตติธัช เอี่ยมพร้อม และนายบัณฑิต พรหมหาราช และนายสมชาย สมนา แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามหนังสือ ลับ ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ ต่อมากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ผู้รับมอบอำนาจได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๖๔๔๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ โดยเห็นว่าในกรณีการไม่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งตามสัญญาจ้างได้กำหนดให้รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างจำนวน ๑ เล่ม ๑๓๐ หน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ถูกกำหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมตามที่ผู้ควบคุมรายงานโดยดูจากแบบแปลนก่อสร้างและสัญญาจ้างประกอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจสอบกับข้อกำหนดในสัญญาและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ชวนขวยติดตามเอกสารรายละเอียดข้างต้น กลับตรวจรับงานโดยไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อันเป็นการไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ทางราชการ คนละเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท จึงมีคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความเสียหาย จำนวน ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท และผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ลับ ที่ รง ๐๒๐๑.๕/๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เนื่องจากเห็นว่าตนทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างเพียง ๙ งวด คือ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๙ ซึ่งรายละเอียด



การแบ่งงวดงานแต่ละงวดไม่ได้ระบุถึงงานที่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แต่อย่างใดและหลังจากไปดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้างในงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๒ อีกเลย ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมเชียงราย แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เหลืออยู่ต้องทำการตรวจการจ้างว่าผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยที่ ๐๓๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ที่สั่งตามความเห็นกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ได้แบ่งรายละเอียดงวดงาน เป็น ๑๒ งวด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๒ และตามข้อ ๒.๖ ระบุว่า รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน ๑ เล่ม ๑๓๐ หน้า ซึ่งแนบท้ายสัญญาจ้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ก็ได้ระบุไว้ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าแม้ตามสัญญาจ้างจะกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็เป็นรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างก็ตาม แต่การก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้แบ่งงานออกเป็น ๑๒ งวด โดยในแต่ละงวดก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยตรวจรับงานเพียง ๙ งวด คือ งวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๙ ส่วนงวดที่ ๑๐ ถึง งวดที่ ๑๒ ไม่ได้ทำการตรวจรับ เนื่องจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม



กรมประชาสัมพันธ์เห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตามข้อ ๗๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตามข้อ ๗๒ (๑) กำหนดให้ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์...และตามข้อ ๗๒ (๒) กำหนดว่า หากกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร...และตามข้อ ๗๒ (๔) กำหนดว่า เมื่อตรวจเห็นว่า เป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี...เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ดังนั้น เมื่อตามสัญญาจ้างได้กำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็มีกำหนดอยู่ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือไม่ กล่าวคือ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามข้อสัญญาหรือไม่ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างกลับตรวจรับงานตามรายละเอียดการแบ่งงวดงานเท่านั้น โดยมีได้ตรวจสอบกับรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงถือได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามเอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้างในเรื่องนี้ งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ควรจะเริ่มดำเนินการติดตั้งในขั้นตอนงานงวดที่ ๔ โดยงานงวดที่ ๔ ถึง งวดที่ ๗ เป็นงานก่ออิฐฉาบปูน งานติดตั้งวงกบ และงานฉาบปูนภายใน งวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ เป็นงานวางโครงเคร่าฝ้าเพดาน ดังนั้น ก่อนเริ่มงานฉาบปูนและวางโครงเคร่าฝ้าเพดานผู้รับจ้างต้องดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ซึ่งรวมถึงงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานในงวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๔ โดยไม่มีการสอบถามหรือทักท้วง หรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับงานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ซึ่งมีบางส่วนต้องดำเนินการแล้วตามความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ทำการตรวจรับงานในงวดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๒ ก็ตาม แต่จากการตรวจรับงานในงวดที่ผ่านๆ มา ไม่ปรากฏว่า ได้มีการดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การตรวจรับงานจ้างมีข้อบกพร่องมาตั้งแต่แรก จึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการตรวจรับงานในส่วนของการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๗๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๑,๙๗๑.๔๓ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว กรณีไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด

พิพากษายกฟ้อง

นายวุฒิชัย แสงสำราญ
ตุลาการศาลปกครองกลาง



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายวิษณุชัย ธรรมประดิษฐ์
ตุลาการศาลปกครองกลาง

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสุมาลี ลิ้มปโหวาท

